

1500295-42.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... caso.

Fixo regime inicial fechado ao tráfico de drogas e regime inicial semiaberto ao crime do artigo 307, caput, do CP à pena de detenção, ante a conduta social do acusado voltada para a prática de crimes. Por ser reincidente específico, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena pelo tráfico de drogas em regime fechado, único compatível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500295-42.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040931/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, AI747-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2040931 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSMAR PAULUS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

OSMAR PAULUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 307, caput, do Código Penal, porque em 12 de fevereiro de 2022, por volta de 12h00, na rua Santa Marina nº 10, no Bairro Vila Astúrias, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 288 (duzentos e oitenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 48,98g (quarenta e oito gramas e noventa e oito centigramas); 141 (cento e quarenta e uma) porções de Tetrahydrocannabinol, comumente conhecida por "maconha", com peso líquido de 144,15g (cento e quarenta e quatro gramas e quinze centigramas), e 267 (duzentas e sessenta e sete) porções de crack, com peso líquido de 51,17g (cinquenta e um gramas e dezessete centigramas), substâncias que determinam

dependência física e psíquica.

Ainda, na data e endereço supras, OSMAR PAULUS atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Notificado (fl. 135), apresentou defesa preliminar (fl. 141).

A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 e o réu citado (fls. 142 e 159).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fl. 160). Os debates foram convertidos em memoriais. Nesta fase, o Ministério Público requereu a condenação de Osmar nos termos da denúncia, por entender comprovada autoria e materialidade. Por memoriais escritos, o Defensor Público postulou, a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 173/182 e 188/191).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 24), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 132/134), boletim de ocorrência em que os policiais narram acerca da falsa identidade (fls. 06/08), além das provas colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Paulo Henrique de Angelo e Wilian Alves Maciel, policiais militares, patrulhavam pelo bairro e avistaram Osmar com sacola em mãos que, assustado, pulou o muro de uma residência e a adentrou. Deram a volta com a viatura e aguardaram na via pública, oportunidade em que o acusado saiu e foi abordado. Em revista pessoal encontradas 10 porções de cocaína e 10 de crack, aparentemente. No interior da sacola apreendidas as demais porções embaladas individualmente. De imediato confessou que tinha recebido os entorpecentes há pouco tempo e não tinha dinheiro. Perguntaram sua identidade tendo Osmar respondido com outro nome, não portava documentos, foi levado à delegacia. Nesta é que descobriram sua verdadeira identidade, após impressão digital, sendo seu irmão Osmani-nome que se identificou-, sem qualquer anotação cartorária.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Afirmou que após sair da residência, caminhou em direção ao supermercado quando foi abordado pelos agentes da lei.

Disseram-lhe que estava foragido e seria conduzido à delegacia. Não tinha drogas nem dinheiro. Sente-se perseguido por sua cor.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

A versão de Osmar de que os agentes da lei o perseguiram gratuitamente sem qualquer elemento indicativo de que fazia traficância é totalmente fantasiosa e desconectada das provas dos autos. Os policiais militares confirmaram que o acusado fugiu com a sacola em mãos após ser avistado. Ainda, foram uníssomos em seus depoimentos, passíveis de total credibilidade. Ainda, Osmar atribuiu-se falsamente como Osmani Olívio Paulus, seu irmão, descoberta sua verdadeira identidade após impressão digital colhida na delegacia. Ora não tem motivação plausível para que os policiais criassem essas histórias com o intento de prejudicar o acusado.

Comprovadas as materialidades e indubitosa a autoria, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é reincidente (fl. 39), para o tráfico de drogas estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, torno-as definitivas. Para o delito de falsa identidade, fixo sua pena-base em 03 (três) meses de detenção, acrescida na segunda fase de 1/6 (um sexto) pela reincidência, a qual totaliza em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ausentes causas de aumento e de diminuição das penas, torno-a definitiva.

Entendo que há concurso material de crimes, nos termos da fundamentação da sentença, por isso, as penas serão somadas, finalizadas no patamar de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor; e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Inviável a aplicação do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, denota-se que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do redutor no presente caso.

Fixo regime inicial fechado ao tráfico de drogas e regime inicial semiaberto ao crime do artigo 307, caput, do CP à pena de detenção, ante a conduta social do acusado voltada para a prática de crimes. Por ser reincidente específico, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena pelo tráfico de drogas em regime fechado, único compatível com a gravidade do delito, circunstância essa que exige o tratamento mais rigoroso pelo legislador. Por igual fundamento, quanto ao crime punido com detenção, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, II e 77, I, ambos do Código Penal.

Não é possível aplicar a detração penal antecipada, em face do patamar da pena e à mingua de informações detalhadas acerca da conduta carcerária do réu, para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo da progressão, o qual deverá ser verificada pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar OSMAR PAULUS, R.G nº 50.094.144 SSP/SP às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto como incurso no artigo 307, caput, do Código Penal na forma do artigo 69 do Código Penal.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1- Oficie-se ao: Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; e ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 2- Expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C

Sorocaba, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA